



200120



发文日：

2025 年 10 月 09 日

申请号或专利号：200680045883.1

发文序号：2025092800216190

案件编号：4W119473

发明创造名称：C-MET/HGFR 抑制剂的多晶型物

专利权人：辉瑞产品公司

无效宣告请求人：昆山龙灯瑞迪制药有限公司

无效宣告请求审查决定书

(第 587385 号)

根据专利法第 46 条第 1 款的规定，国家知识产权局对无效宣告请求人就上述专利权所提出的无效宣告请求进行了审查，现决定如下：

☐宣告专利权全部无效。

☐宣告专利权部分无效。

☒维持专利权有效。

根据专利法第 46 条第 2 款的规定，对本决定不服的，可以在收到本通知之日起 3 个月内向北京知识产权法院起诉，对方当事人作为第三人参加诉讼。

附：决定正文 10 页(正文自第 2 页起算)。

合议组组长：王轶

主审员：侯曜

参审员：王江维



国家知识产权局

无效宣告请求审查决定(第 587385 号)

案件编号	第 4W119473 号
决定日	2025 年 09 月 26 日
发明创造名称	C-MET/HGFR 抑制剂的多晶型物
国际主分类号	C07D 401/04
无效宣告请求人	昆山龙灯瑞迪制药有限公司
专利权人	辉瑞产品公司
专利号	200680045883.1
申请日	2006 年 11 月 23 日
优先权日	2005 年 12 月 05 日
授权公告日	2012 年 07 月 18 日
无效宣告请求日	2025 年 01 月 15 日
法律依据	专利法第 26 条第 3 款、第 26 条第 4 款、第 22 条第 3 款、专利法实施细则第 11 条
决定要点：如果在先决定已经就本专利说明书整体上符合专利法第 26 条第 3 款的规定作出正面的肯定性结论，并且从其评述内容能够确定，在先决定对该法律条款的全部构成要件事实均已进行了审查认定，那么，即使在后请求人针对该条款提交了新的证据，除非该新证据足以推翻在先决定认定的事实，否则，该无效宣告理由仍然属于专利无效宣告程序“一事不再理”所规制的范畴。 选择发明，是指从现有技术公开的宽范围中，有目的地选出现有技术未提到的窄范围或者个体的发明。在进行选择发明创造性的判断时，选择所带来的预料不到的技术效果是考虑的主要因素。	

一、案由

本专利的专利号为 200680045883.1，优先权日为 2005 年 12 月 05 日，申请日为 2006 年 11 月 23 日，授权公告日为 2012 年 07 月 18 日。本专利授权公告时的权利要求书如下：

“1.结晶形式的(R)-3-[1-(2,6-二氯-3-氟-苯基)-乙氧基]-5-(1-哌啶-4-基-1H-吡唑-4-基)-吡啶-2-基胺游离碱，其粉末 X 射线衍射图案与图 1 所示实质上相同。

2.一种药物组合物，所述组合物包括权利要求 1 所述的结晶形式的(R)-3-[1-(2,6-二氯-3-氟-苯基)-乙氧基]-5-(1-哌啶-4-基-1H-吡唑-4-基)-吡啶-2-基胺游离碱。

3.一种胶囊，所述胶囊包括权利要求 2 所述的药物组合物。”

针对请求人江苏万邦生化医药集团有限责任公司于 2024 年 05 月 21 日提出的无效宣告请求，国家知识产权局于 2025 年 06 月 10 日作出第 581892 号无效宣告请求审查决定（下称在先决定），在本专利授权公告文本的基础上维持本专利有效。

本案请求人昆山龙灯瑞迪制药有限公司于 2025 年 01 月 15 日向国家知识产权局提出无效宣告请求，其理由是说明书对权利要求 1-3 保护的技术方案没有充分公开，不符合专利法第 26 条第 3 款的规定；权利要求 1-3 得不到说明书的支持，不符合专利法第 26 条第 4 款的规定；权利要求 1-3 均不具备创造性，不符合专利法第 22 条第 3 款的规定；本专利不符合专利法实施细则第 11 条的规定，请求宣告本专利权利要求 1-3 无效，同时提交了如下证据：

证据 1：WO2006/021884A2，公开日为 2006 年 03 月 02 日，中国同族 CN101023064B 作为中文译文；

证据 2：US2006/0046991A1，公开日为 2006 年 03 月 02 日，中国同族 CN101023064B 作为中文译文；

证据 3：WO2006/021881A2，公开日为 2006 年 03 月 02 日，中国同族 CN101018780B 作为中文译文；

证据 4：US2006/0128724A1，公开日为 2006 年 06 月 15 日，中国同族 CN101018780B 作为中文译文；

证据 5：《手性药物质量控制研究技术指导原则》，公开日为 2006 年 12 月 19 日；

证据 6：CN101023064B（即证据 1、2 的中国同族）的权利要求书；授权公告日为 2011 年 02 月 16 日；

证据 7：CN101018780B（即证据 3、4 的中国同族）的权利要求书；授权公告日为 2012 年 01 月 11 日；

证据 8：WO2004/076412A2，公开日为 2004 年 09 月 10 日，中国同族 CN1777427A 作为中文译文；

证据 9：CN103265477B，授权公告日为 2017 年 01 月 11 日，其为证据 8 中国同族的分案申请；

证据 10：中国上市药品专利信息登记平台关于克唑替尼胶囊的专利登记情况（部分网页截图）；

证据 11：《固体药剂的稳定性》，刘崇悌等，人民卫生出版社，1984 年 07 月，版权页、前言、目录、正文第 160-161 页；

证据 12：《药剂学》，奚念朱，人民卫生出版社，1996 年 04 月，封面页、版权页、目录、正文第 136-137

页；

证据 13:《中英对照 药品注册的国际技术要求 质量部分》，ICH 指导委员会著，周海钧主译，人民卫生出版社，2002 年 04 月，封面页、版权页、目录、正文第 184-189、206-208 页；

证据 14:《有机化学实验》，奚关根等，华东理工大学出版社，1995 年 12 月，封面页、版权页、前言、目录、正文第 31-36 页；

证据 15:《溶剂手册》，程能林，化学工业出版社，2002 年 11 月，封面页、版权页、目录等、正文第 65-66 页；

证据 16:“Pharmaceutical Solids: A Strategic Approach to Regulatory Considerations, Stephen Byrn”等人, *Pharmaceutical Research*, 1995 年, 12(7), 第 945-954 页；及部分中文译文。

经形式审查合格，国家知识产权局于 2025 年 02 月 06 日受理了上述无效宣告请求并将无效宣告请求书及证据副本转给了专利权人，同时成立合议组对本案进行审查。

专利权人针对上述无效宣告请求于 2025 年 03 月 05 日提交了意见陈述书，并提交了以下反证：

反证 1: 本专利的俄罗斯同族在审查过程中提交的答复意见，及其部分中文译文；

反证 2: 本专利的俄罗斯同族授权文本 RU2387650C2，及其部分中文译文；

反证 3: 本专利的欧洲同族在审查过程中提交的答复意见及中文译文；

反证 4:《有机化学》，廖清江主编，人民卫生出版社，公开日为 1996 年 9 月，封面、出版信息页，正文第 98 页；

反证 5: WO2006/021885A1，公开日 2006 年 03 月 02 日，中文同族 CN101027404A 作为中文译文；

反证 6: “On the use of succinic anhydride as acylating agent for practical resolution of aryl - alkyl alcohols through lipase-catalyzed acylation”，Bouzemi N.等人，*Tetrahedron Letters*，2004，第 627-630 页，公开日为 2004 年 01 月 12 日，及其部分中文译文；

反证 7: “应用核磁共振测定有机化合物绝对构型的方法”，滕荣伟等，波谱学杂志，2002 年第 19 卷第 2 期，第 203-223 页，公开日为 2002 年 06 月；

反证 8:《手性合成-不对称反应及其应用》，林国强等，科学出版社，2000 年 3 月第 1 版，封面和出版信息页等，正文第 7、8、28-33 页；

反证 9: “Chemoenzymic Synthesis of Optically Active 3-Methyl- and 3-Butylphthalides”，T.Izumi 等人，*J. Chem. Tech. Biotechnol.* 1996，67，第 89-95 页，公开日为 1996 年 09 月，及其部分中文译文；

反证 10: “Preparation of Optically Active Secondary Alcohols by Combination of Enzymatic Hydrolysis and Chemical Transformation”，Danda H.等人，*Tetrahedron*，Vol. 47, No. 41,第 8701-8716 页，公开日为 1991 年 10 月 14 日，及其部分中文译文；

反证 11: “Biotransformation-mediated synthesis of (1S)-1-(2,6-dichloro-3-fluorophenyl)ethanol in

enantiomerically pure form”，Martinez C.A.等人，*Tetrahedron: Asymmetry*, 21 (2010)，第 2408 - 2412 页，公开日：2010 年 10 月 07 日，及其部分中文译文；

反证 12：《现代制药工艺学》，元英进主编，化学工业出版社，2004 年 7 月第 1 版，封面和出版信息页，正文第 61-62 页；

反证 13：“An efficient chemoenzymatic route to the antidepressants (R)-fluoxetine and (R)-tomoxetine”，Bracher F.等人，*Bioorganic & Medicinal Chemistry*, Vol. 4, No. 6, 第 877-880 页，公开日为 1996 年 06 月 30 日，及其部分中文译文；

反证 14：WO2004/043931A1，公开日为 2004 年 05 月 27 日，及其部分中文译文；

反证 15：WO2007/066187A2，公开日为 2007 年 6 月 14 日，中文同族 CN101321527B 作为中文译文；

反证 16：反证 15 的优先权文件 US60/742766，及其部分中文译文；

反证 17：专利权人公司员工谢尔盖·蒂莫费夫斯基的宣誓书，及其部分中文译文；

反证 18：据称为重新设计并完成的本专利保护的化合物与化合物 I-426 的生物学活性对比实验，及其中文译文。

合议组于 2025 年 03 月 28 日将专利权人的上述文件转送给请求人，并于 2025 年 08 月 19 日向双方当事人发出了口头审理通知书，定于 2025 年 09 月 15 日举行口头审理。

口头审理如期举行，双方当事人均委托代理人出席了本次口头审理。在口头审理过程中，合议组调查了无效宣告请求的事实、理由和证据，并记录如下事项：

1. 专利权人认可证据 1-16 的真实性，对译文准确性没有异议，但认为证据 5 的公开时间晚于本专利优先权日，不能构成本专利的现有技术，也不属于公知常识性证据；请求人则认为证据 5 的内容属于本领域技术人员在优先权日之前公知的内容；

2. 请求人认可反证 1-3、17-18 的形式真实性、其他反证的真实性以及所有反证的译文准确性，但不认可反证 1-3、17-18 的内容真实性，认为反证 1-3 和 18 的形成时间均晚于申请日，并且反证 15、16 不属于现有技术；

3. 请求人确认其无效宣告理由同书面意见，专利权人则认为其中有关专利法第 26 条第 3 款和第 4 款的理由属于“一事不再理”的范畴；

合议组认可专利权人意见并当庭向请求人释明；

4. 专利权人承认，权利要求 1 涉及的化合物本身落入请求人主张使用的证据 8 通式 4 的定义范围内。2025 年 09 月 19 日，专利权人提交了庭后代理意见。

至此，合议组认为本案事实已经清楚，可以作出审查决定。

二、决定的理由

1. 审查基础

本案审查的文本是本专利的授权公告文本。

2. 证据认定

在专利权人当庭发表意见的基础上，合议组认可证据 1-16 的真实性和译文准确性，证据 5 的公开时间晚于本专利优先权日，不能构成本专利的现有技术。

3. 关于专利法第 26 条第 3 款和第 4 款

专利法第 26 条第 3 款规定，说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准。

专利法第 26 条第 4 款规定，权利要求书应当以说明书为依据，清楚、简要地限定要求专利保护的范围。

《专利审查指南》第四部分第三章第 2.1 节规定了无效程序中一事不再理原则，“对已作出审查决定的无效宣告请求案件涉及的专利权，以同样的理由和证据再次提出无效宣告请求的，不予受理和审理”。如果在先决定已经就本专利说明书整体上符合专利法第 26 条第 3 款的规定作出正面的肯定性结论，并且从其评述内容能够确定，在先决定对该法律条款的全部构成要件事实均已进行了审查认定，那么，即使在后请求人针对该条款提交了新的证据，除非该新证据足以推翻在先决定认定的事实，否则，该无效宣告理由仍然属于专利无效宣告程序“一事不再理”所规制的范畴。

3.1 在先决定关于说明书充分公开和权利要求以说明书为依据的认定

根据专利法第 26 条第 3 款的规定，说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准。所属技术领域的技术人员能够实现，是指所属技术领域的技术人员依据说明书记载的内容，不需要创造性的劳动，就能够再现该发明或者实用新型的技术方案，解决其技术问题，并且产生预期的技术效果。

具体到化学产品发明的技术领域，说明书应当对本发明所要求保护的化学产品的制备、确认和效果充分公开，此为法律构成要件事实。换言之，当说明书对本发明所要求保护的化学产品的制备、确认和效果充分公开的情况下，该化学产品发明专利已经满足专利法第 26 条第 3 款的要求，此时通常无需再考察其他的理由和证据。

在先决定中，对于本领域技术人员如何理解引证文件（即证据 1-4，也即本专利的在先发明）和本专利说明书记载的内容，已经进行了清楚、完整的认定，并在此基础上得出了正面结论，即，本专利说明书对于权利要求 1-3 涉及的(R)-3-[1-(2, 6-二氯-3-氟-苯基)-乙氧基]-5-(1-哌啶-4-基-1H-吡唑-4-基)-吡啶-2-基胺游离碱（下称克唑替尼）及其结晶形式 I 的制备、确认和效果的公开充分，符合专利法第 26 条第 3 款的规定（参见在先决定的“决定理由”部分第 3 点）。

3.2 关于本案中“一事不再理”原则的适用

请求人认为本专利说明书公开不充分、以及权利要求 1-3 未以说明书为依据的理由相同，具体包括：

对于权利要求 1-3 中克唑替尼本身的立体构型(参见证据 5 中本领域公知的立体构型确证方法)和效果,以及该化合物的多晶型形式 I 的结构和效果,说明书均未公开;以上内容属于必不可少的内容,不能通过引证文件(证据 1-4)引入,并且即使考虑其内容,也不能完全克服前述化合物本身公开不充分的缺陷。

合议组认为,虽然本案中请求人提交了新的证据,即证据 5,但是并非只要在后案件中出现了新的证据,就要对在先决定已经认定的事实进行重新审查,此时仅需判断在后案件中的新证据,是否足以推翻在先决定认定的法律构成要件事实,请求人对此承担举证责任。

经查,证据 5 是申请日后公开的手性药物质量控制研究技术指导原则,其中涉及一些对手性药物构型确证的主要方法,包括单晶 X 射线衍射法、圆二色谱、旋光光谱、核磁共振法等(参见证据 5 第 19-23 页)。针对克唑替尼的立体构型确认的问题,在先决定实际上也已经作出了针对性回应,“针对本专利权利要求 1-3 的保护主题,……本领域技术人员没有理由怀疑说明书提供的信息存在不符合本领域常识之处,导致难以制备得到中间体和终产物,在此情况下,要求每一步骤都需要严格按照例如证据 5 和证据 6 这类公知常识性书籍的教导,提供最精准全面的数据,以确认其化学结构,特别是立体构型,可能降低本领域技术人员的知识和能力,也脱离本领域的实际”(参见在先决定的决定理由部分第 3.4 节)。可见,本案中请求人提交的新证据,即证据 5,与在先决定中的证据 5 和 6 证明目的相同,也就同样不足以推翻在先决定认定的事实。因此,请求人关于说明书充分公开和引证文件的无效理由属于“一事不再理”所规制的范畴,本决定不再进行评述。

基于相同理由,请求人关于权利要求 1-3 不符合专利法第 26 条第 4 款的理由也不能成立。

3.3 对请求人关于“一事不再理”意见的回应

对于合议组于口头审理时当庭宣布的有关“一事不再理”的结论,请求人认为,本次无效宣告请求的请求日早于在先决定的作出日,论述逻辑与在先决定中请求人的观点不完全相同,并且本案中还提交了新的证据,即证据 5,因此不应适用该原则。

对此,合议组认为,在无效程序中规定一事不再理原则的目的在于避免无效决定之间相互矛盾,维护无效决定的既判力,约束当事人的诉权,同时避免为专利权人带来不必要的抗辩负担,防止行政资源的浪费。

本案中,尽管表达方式有所差别,但请求人有关本专利说明书公开不充分规定的理由仍然是围绕权利要求中涉及的克唑替尼化合物及其晶体形式的制备、确认和效果这三方面展开,而这些问题在先决定中均已涉及并给出了正面的肯定性结论,也就是说,在先决定对该法律条款的所有构成要件事实均已进行了审查;并且,如前 3.2 部分所述,经审查,本案请求人针对该条款提交的证据 5 亦不足以推翻在先决定的上述认定。因此,本案有关专利法第 26 条第 3 款的无效理由属于“一事不再理”原则所规制的范畴。

此外，无效程序中一事不再理原则针对的是“已经作出审查决定的无效宣告请求案件”，即使如请求人所提出的，“本案提出请求的时间早于在先决定作出日”，但在先决定一旦作出，其审理范围和结论即得以确立，那么，在后的本案审理过程和结论仍然应当遵循该原则，受到在先决定既判力的约束。

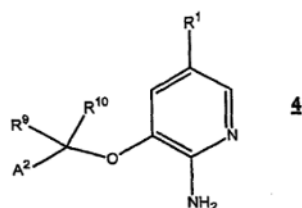
4. 关于专利法第 22 条第 3 款

专利法第 22 条第 3 款创造性，是指同申请日以前已有的技术相比，该发明有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型有实质性特点和进步。

选择发明，是指从现有技术公开的宽范围中，有目的地选出现有技术未提到的窄范围或者个体的发明。在进行选择发明创造性的判断时，选择所带来的预料不到的技术效果是考虑的主要因素。

请求人认为，本专利实质上属于在证据 8 通式 4 基础上的选择发明（进一步参考证据 9 中更小范围的定义），证据 8 给出了通式范围内可改变的位置和可选择的基团种类，并详细描述了其化合物的制备，但本专利说明书的内容并未表明化合物 1 本身能取得任何预料不到的技术效果，证据 8 也提及了其制备的一些化合物为结晶形式，而进一步进行常规的晶型筛选而得到相应晶型更是显而易见的（参见证据 11-13 和证据 16 中有关晶型筛选、结构确定、以及证据 14-16 中有关结晶方法和结晶溶剂的教导），因此，权利要求 1 相对于证据 8+公知常识，证据 8+证据 16+公知常识不具备创造性；在此基础上，权利要求 2 和 3 也不符合专利法第 22 条第 3 款的规定。

经查，证据 8 涉及可作为蛋白激酶抑制剂的氨基杂芳基化合物，提供了通式（1）的氨基吡啶和氨基吡嗪化合物，通式 1 的优选化合物具有作为蛋白激酶抑制剂、包括作为 c-Met 抑制剂的活性(参见证据 8 译文说明书摘要部分)。具体而言，证据 8 公开了以下通式 4 的化合物或其药物上可接受的盐、溶剂化物或水合物：



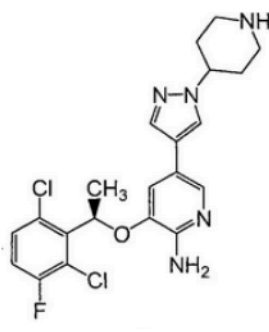
其中， R^1 选自 C_{6-12} 芳基、5-12 元杂芳基、 C_{3-12} 环烷基、3-12 元杂脂环、 $-O(CR^6R^7)_nR^4$ 、 $-C(O)R^4$ 、 $-C(O)OR^4$ 、 $-CN$ 、 $-NO_2$ 、 $-S(O)_mR^4$ 、 $-SO_2NR^4R^5$ 、 $-C(O)-NR^4R^5$ 、 $-NR^4C(O)R^5$ 、 $-C(=NR^6)NR^4R^5$ 、 C_{1-8} 烷基、 C_{2-8} 链烯基和 C_{2-8} 炔基；且 R^1 上的氢各自任选被一个或多个 R^3 基团取代……（参见证据 8 权利要求 30 和 31，以及说明书第 16-17 页）。

经核实，权利要求 1 涉及的克唑替尼落入证据 8 通式 4 的定义范围内，专利权人对此亦表示认可。

《专利审查指南》第二部分第四章第 4.3 节规定，“选择发明，是指从现有技术公开的宽范围中，有目的地选出现有技术未提到的窄范围或者个体的发明。在进行选择发明创造性的判断时，选择所带来的预料不到的技术效果是考虑的主要因素。……（4）如果选择使得发明取得了预料不到的技术效果，则

该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，具备创造性。”根据以上规定，判断本专利权利要求 1 的技术方案是否具备创造性，首先需要确认其取得了何种技术效果并与证据 8 进行对比，进而判断二者的技术效果差异是否达到了本领域技术人员所认为的预料不到的程度。

根据本专利说明书的记载，化合物 1 由下式 1 表示：



“其作为一种 c-Met/HGFR(肝细胞生长因子受体)激酶和 ALK(间变性淋巴瘤激酶)活性的有效小分子抑制剂。化合物 1 在药理学上通过介导对调节各种类型肿瘤生长和代谢过程的 c-Met/HGFR 和 ALCL(间变性大细胞淋巴瘤)的发病机理中所暗含的 ALK 的抑制作用而具有抗肿瘤性质。国际专利申请 PCT/IB2005/002837 和美国专利申请 11/212,331 中公开了化合物 1，上述两篇专利文献通过引用全文插入此处。另外，国际专利申请 PCT/IB05/002695 和美国专利申请 11/213,039 中公开了化合物 1 的外消旋物……美国专利申请 11/212,331 的实施例 19 描述了化合物 1 的制法，所述化合物 1 为无定型形式。然而，具有改善性质(诸如改善的结晶性、溶解性和/或低吸水性)同时保持化学和对映异构稳定性的多晶型是有利的”(参见本专利说明书 0003-0007 段)。

在具体实施方式中，本专利说明书记载了通过多步反应获得白色固体形式的化合物 1，并由固体产物获得晶型 1 的具体过程(参见说明书 0036-0072 段)，最终获得晶体的具体过程为“将固体产物溶于二氯甲烷中，并将溶剂缓慢蒸发，从而得到细微的结晶固体。在高真空干燥后，确认该样品为多晶型形式 1 的单晶体，其熔点为 194℃。使用以下溶剂，对固体进行重结晶：异丙醇、异丁醇、乙醇、乙酸乙酯、甲苯、四氢呋喃和二氧杂环己烷。所有七种溶剂产生的多晶型形式 1 结晶固体与由二氯甲烷得到的原始结晶固体相同”(参见说明书 0072 段)。除以上熔点信息外，本专利说明书还记载了晶型 1 的 X 射线粉末衍射图谱(附图 1)、衍射角数据(说明书 0009 段、00025 段表 1)以及 DSC 谱(图 2)。

可见，本专利的发明目的是在化合物 1 的无定型形式或其外消旋物的基础上，通过获得晶体形式 1，以提供改善性质。

合议组认为，首先，根据在先决定理由部分第 3.3 的结论，“尽管作为引证文件的证据 1-4 不是本专利的现有技术，其中记载的有关实验结果也应当作为本专利化合物 1 的技术效果进行考虑”，因此，证据 1-4 中使用 HGFR 连续偶合分光光度测定获得的本专利化合物 1 的 c-Met Ki 数据：0.003 μM，也应当作为创造性评价中技术效果的依据。

但是，关于证据 8 通式 4 化合物作为 c-Met 抑制剂的技术效果，请求人未进行任何举证或说理，其判断依据仅仅建立在本专利未记载化合物 1 的技术效果且不认可证据 1-4 关于技术效果的记载之上，那么，当该判断基础不成立时，请求人有关本专利权利要求 1 的创造性结论也不能成立。即，请求人没有提供证据表明，本领域技术人员能够从证据 8 获得启示，如何通过通式 4 范围内有目的地选择特定的具体基团进行组合，从而获得本专利权利要求 1 的化合物 1，并预期其具有低至 $K_i=0.003\ \mu\text{M}$ 的 c-Met 抑制活性。

证据 9 是证据 8 中国同族申请的分案的授权文本，请求人认为证据 9 权利要求 1 和 2 中取代基的定义证明其较之证据 8 更为具体和清晰，因而能够佐证从证据 8 中有目的地选择出本专利化合物是容易的；证据 10 用于证明证据 9 是中国药品专利信息登记平台上的克唑替尼胶囊活性成分专利。对此，合议组认为，证据 9 的权利要求书的保护范围是经过实质审查程序后和专利权人修改后确定的，其公开时间远晚于本专利优先权日，尽管证据 9 权利要求 1 和 2 的保护范围小于证据 8，但不能就此即认为应当按照上述保护范围对证据 8 的内容进行狭义理解，而是应当立足于本专利优先权日当时本领域技术人员的认知水平，对证据 8 的内容进行客观认定。因此，证据 9 不能在选择发明的判断中作为证明进行选择的难易程度的依据。

请求人在创造性理由中主张使用的其他证据，即证据 11-16 均是关于晶体的获得、确认和效果，不涉及前述技术效果，也即同样未能就本专利化合物的特定基团选择及其产生的技术效果给出任何教导和启示。

因此，请求人主张的权利要求 1 相对于证据 8 结合公知常识，证据 8 结合证据 16 以及公知常识不具备创造性，以及权利要求 2 和 3 也不符合专利法第 22 条第 3 款规定的理由不成立。

5. 关于专利法实施细则第 11 条

专利法实施细则（2023 年修订）第 11 条规定，“申请专利应当遵循诚实信用原则。提出各类专利申请应当以真实发明创造活动为基础，不得弄虚作假。”

本案中，请求人认为违反诚实信用原则的理由为：证据 1-4 涉及的化合物已经被授权（参证证据 6 和证据 7），本专利说明书没有对保护的多晶型形式 1 增加新的实体研究内容，不合理延长了化合物专利的保护期，损害了公众利益，不符合专利鼓励创新的立法本意，本质上有违专利法实施细则第 11 条所确定的诚实信用原则。

合议组认为，诚实信用原则是维护社会正常秩序的基本条件，体现追求公平正义的价值理念。是否违反诚实信用原则，需要从以下两个构成要件进行分析：一是客观上专利权人是否存在弄虚作假的行为，二是主观上专利权人是否存在弄虚作假的故意。后一构成要件通常需要结合案件呈现的客观事实予以推断。以不符合《专利法实施细则》第 11 条为由提出无效宣告请求的，请求人应当承担充分举证的责任。如果请求人的举证没有达到能证明专利权人申请专利的行为存在弄虚作假时，请求人关于涉案专利违反

专利法实施细则第 11 条的无效理由不成立。

本案中，首先，请求人所主张的本专利违反诚实信用原则的事实和理由与充分公开实质相同，而如前所述，以上理由并不成立；其次，本专利的保护主题是化合物晶体，不同于请求人主张的证据 6 和 7 的保护主题化合物，即使其贡献可能仍然体现在化合物本身，但由于保护主题不同，亦不能就此认为专利权人在提出专利申请时未以真实发明创造活动为基础，不足以证明其主观上存在弄虚作假的故意，以致违反诚实信用原则。请求人提出的本专利不符合专利法实施细则第 11 条的规定的无效宣告理由不能成立。

综上所述，请求人关于说明书不符合专利法第 26 条第 3 款的规定、权利要求 1-3 不符合专利法第 26 条第 4 款和专利法第 22 条第 3 款的规定、本专利不符合专利法实施细则第 11 条的规定的理由均不能成立。

基于以上事实、理由和证据，合议组作出如下决定。

三、决定

维持 200680045883.1 号发明专利权有效。

当事人对本决定不服的，根据专利法第 46 条第 2 款的规定，可以自收到本决定之日起三个月内向北京知识产权法院起诉。根据该款的规定，一方当事人起诉后，另一方当事人作为第三人参加诉讼。

合议组组长：王轶
主审员：侯曜
参审员：王江维

